民法主題整理：用益物權與擔保物權

整理範圍：108-114年司律一試民法考古題
涵蓋條文：民法§832-§939（物權編第四章-第九章）
共計 43 題

壹、地上權（普通地上權、區分地上權、法定地上權、時效取得地上權）

一、108年 第31題

甲就其所有之A地設定普通地上權與乙，使乙得在甲之A地上建造建築物，雙方未約定支付地租，亦未約定地上權存續期間。乙嗣後所建造之建築物雖座落於地上權設定範圍內，惟建築物周圍附屬之庭院與屋前之停車空地，已逾越地上權設定之範圍。下列敘述，何者正確？

(A) 乙得隨時拋棄其地上權
(B) 地上權存續期間不得低於20年
(C) 乙就其所建造建築物之庭院及屋前的停車空地，仍有地上權存在
(D) 地上權之效力，及於附加於該建築物而不具獨立性之部分

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	依§835 I：地上權**未定有期限**，且**無支付地租**之約定者，地上權人得**隨時拋棄**其權利
(B)	✗	民法並無地上權存續期間不得低於20年之規定，期間由當事人約定
(C)	✗	庭院與停車空地已**逾越設定範圍**，超出部分無地上權存在，乙就超出部分為**無權占有**
(D)	✗	§862 I所指「及於附加而不具獨立性之部分」係**抵押權**之規定，地上權無此適用

[!NOTE]
重點整理

- **地上權拋棄**（§835）：
  - 未定期限 + 無地租 → 得**隨時拋棄**
  - 未定期限 + 有地租 → 須支付未到期之**1年分地租**或**1年前通知**
  - 定有期限 + 有地租 → 支付未到期1年分地租後始得拋棄；已設定抵押權者，**非經抵押權人同意不得拋棄**（§835之1）

二、109年 第28題

甲將自有土地一宗設定普通地上權於乙，供其作為興建各種運動設施之用，其後，甲又將上述土地地下若干公尺之一定空間設定區分地上權於丙，供其埋設瓦斯管線。下列敘述，何者錯誤？

(A) 區分地上權之設定，無須獲得乙之同意
(B) 丙行使區分地上權若妨害乙之普通地上權時，乙得對之行使地上權之物上請求權
(C) 區分地上權之設定，若獲得乙之同意時，丙之區分地上權優先於乙之普通地上權
(D) 乙之普通地上權已成為區分地上權

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	依§841之3：區分地上權之設定，**無須**先設定之使用收益權利人之同意
(B)	☑	乙之地上權為物權，得依§767準用物上請求權排除丙之妨害
(C)	☑	依§841之5：經先設定之權利人同意者，區分地上權**優先**於該先設定之權利
(D)	✗	普通地上權**不因後設定之區分地上權而變更性質**，兩者為不同類型，得並存

[!NOTE]
重點整理

- **區分地上權**（§841之1）：以在他人土地上下之**一定空間範圍內**設定之地上權
- 設定**不以先占用權利人同意為必要**，但經同意者區分地上權**優先**

三、109年 第36題

有關地上權之規定，下列何者不屬於非經登記不得對抗第三人之情形？

(A) 土地所有權讓與時，已預付之地上權地租
(B) 約定地上權之使用方法
(C) 不得讓與地上權之約定
(D) 未定有地租之地上權人拋棄地上權

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	屬於	§836之2 I：已預付之地租，**非經登記不得對抗第三人**
(B)	屬於	§836之1：約定使用方法，**非經登記不得對抗第三人**
(C)	屬於	§838之1但書：不得讓與之約定，**非經登記不得對抗第三人**
(D)	☑	地上權拋棄為**消滅事由**，不涉及「非經登記不得對抗第三人」之問題

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 地上權「**非經登記不得對抗第三人**」之三情形：已預付地租（§836之2）、約定使用方法（§836之1）、不得讓與之約定（§838之1但書）

四、109年 第48題

甲借用乙之A地建築廠房，約定借期1年，乙移居國外後，甲長期占有A地未還，經25年過後，甲擬主張時效取得地上權。關於本案時效取得問題，下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲須變更借用A地意思，而改以行使地上權意思，和平、公然、繼續占有達20年以上，始能符合時效取得地上權之要件規定
(B) 甲符合時效取得要件後，若地政機關尚未受理其地上權登記申請，此時甲仍只有地上權登記請求權
(C) 若地政機關尚未受理甲之地上權登記申請，乙對甲依民法第767條請求返還土地時，法院無庸就甲是否具備時效取得地上權要件進行實體審酌
(D) 若地政機關已受理甲之地上權登記申請，在未為登記前，甲占用A地仍無正當權源，法院亦不得為時效取得之實體上裁判

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	甲原為使用借貸之占有，須**變更為行使地上權之意思**，和平、公然、繼續占有20年以上（§772準用§769）
(B)	☑	時效取得僅取得**登記請求權**，地上權須經登記始生效力（§758）
(C)	☑	地政機關尚未受理登記申請前，甲不得以時效取得對抗乙之返還請求
(D)	✗	地政機關已受理申請時，法院**得就時效取得要件進行實體審酌**（最高法院69年台上字第993號）

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 時效取得地上權（§772準用§769）：以**行使地上權之意思**、和平、公然、繼續占有20年
> - 僅取得**登記請求權**，非地上權本身

五、110年 第32題

甲有A地及其地上之B屋，其因欠債致A地遭債權人乙依強制執行程序查封拍賣，由丙拍定之。甲係基於何種法律關係利用丙之A地？

(A) 法定地上權
(B) 法定抵押權
(C) 法定不動產役權
(D) 租賃關係之推定

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§876 I：土地及建築物同屬一人，因**強制執行之拍賣**致各異其主→視為已有**地上權**之設定（法定地上權）
(B)	✗	法定抵押權（§513）係承攬人就報酬對定作人不動產取得之抵押權，與本題無關
(C)	✗	法定不動產役權非民法規定之概念
(D)	✗	租賃關係之推定（§425之1）適用於**法律行為之讓與**，非強制執行拍賣

[!NOTE]
重點整理

- §876（法定地上權）：**強制執行拍賣**致土地與建築物各異其主→視為有地上權
- §425之1（推定租賃）：**法律行為之讓與**致土地與房屋各異其主→推定有租賃關係

六、111年 第11題

甲以行使普通地上權之意思，於A地興建B屋居住逾20年。A地為下列何種土地，甲得依取得時效規定，請求登記為A地之地上權人？

(A) 未依法登記為公有或私有之林地
(B) 水利地
(C) 市立公園地
(D) 甲乙共有之土地

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	未登記之國有土地，**不得為取得時效之客體**（釋字第451號）
(B)	✗	水利地屬**公有土地**，不適用時效取得
(C)	✗	市立公園地屬**公有公用土地**，不適用時效取得
(D)	☑	**共有土地**為私有土地，共有人之一或第三人均得時效取得地上權

[!NOTE]
重點整理

- 時效取得地上權之客體：須為**已登記之私有土地**
- **公有土地**（含未登記國有土地）不適用

七、111年 第16題

乙於民國111年元旦租用甲所有A地建築房屋。下列敘述，何者正確？

(A) 乙請求甲為普通地上權之登記，依民法規定，應於契約成立後2個月內為之
(B) 地上權人乙連續2個月未支付地租，甲得終止其地上權
(C) 甲以地上權人乙欠租為由終止地上權時，無庸定相當期限催告乙
(D) 甲未將買賣條件通知地上權人乙，而就A地與丙訂立買賣契約並移轉登記於丙時，甲、丙契約不得對抗乙

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§422之1：承租人得請求出租人為地上權登記，但無「2個月內」之期限規定
(B)	✗	§836 I：須積欠地租達**2年之總額**，非「連續2個月」
(C)	✗	§836 I：終止前須先**定相當期限催告**
(D)	☑	§426之2：租用基地建築房屋之承租人有**優先購買權**，出租人未通知→買賣不得對抗承租人

[!NOTE]
重點整理

- **基地租賃特別保護**：§422之1（地上權登記請求權）、§426之2（優先購買權）
- 地上權欠租終止（§836 I）：積欠達**2年總額**＋**催告**

八、113年 第34題

甲將其名下之A地，設定普通地上權於乙建築房屋，約定每年地租新臺幣（下同）30萬元，存續期間20年。乙於A地上建築B屋後，為週轉資金，將該地上權與B屋同時設定普通抵押權於丙，均已辦畢登記。丁擅自占用A地與B屋放置廢棄物，致抵押標的價值減少，乙屢次勸阻無效，擬請求排除侵害，或拋棄其地上權。下列敘述，何者錯誤？

(A) 丙得請求乙於所受利益之限度內，提出與減少價值相當之擔保
(B) 乙拋棄其地上權，非經丙之同意，不得為之
(C) 乙得向甲支付未到期之地租30萬元後，拋棄其地上權

(D) 乙得訴請丁清空廢棄物、遷出B屋並交還A地

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§871：抵押物價值減少時，抵押權人得請求提出擔保
(B)	☑	§835之1但書：地上權已設定抵押權者，**非經抵押權人同意不得拋棄**
(C)	✗	地上權已設定抵押權於丙，乙拋棄**非經丙之同意不得為之**，不能僅支付1年分地租即拋棄
(D)	☑	乙為地上權人與B屋所有人，得依§767對無權占有之丁行使物上請求權

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 地上權已設定抵押權→拋棄須經**抵押權人同意**（§835之1但書）

九、114年 第19題

甲有A建地，並登記為A地所有人。乙未經甲之同意，無權占有A地建屋居住長達25年之久。甲移居海外，不知乙無權占用A地一事，未曾請求乙返還A地。下列敘述，何者正確？

(A) 關於消滅時效之規定，適用於A地返還請求權
(B) 乙得因時效取得，請求登記為A地之地上權人
(C) 乙因時效取得A地所有權而免除占用A地之損害賠償責任
(D) 乙得時效取得A地租賃權

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§767 II：**已登記不動產**之物上請求權，**不適用消滅時效**
(B)	☑	§772準用§769：以行使地上權之意思占有他人土地20年以上→得請求登記為地上權人
(C)	✗	已登記不動產不適用占有時效取得**所有權**
(D)	✗	租賃權為**債權**，不適用時效取得

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 已登記不動產物上請求權**不適用消滅時效**（§767 II）
> - 時效取得僅適用**物權**，不及於**債權**

十、114年 第25題

下列關於普通地上權之敘述，何者正確？

(A) 地上權設定時，不以地上建築物或工作物之存在為必要，設定後亦不因建築物或工作物之滅失而消滅
(B) 未定期限而有支付地租約定之地上權，地上權人依法應於支付未到期之3年分地租後，始得拋棄其權利
(C) 地上權設定後，因不可抗力妨礙其土地之使用，依原定地租給付顯失公平者，地上權人得請求法院減免之
(D) 因不可歸責於地上權人之事由，致土地不能達原來使用之目的時，地上權當然消滅

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§832：地上權以有建築物或工作物為**目的**，設定時不以其存在為必要，滅失亦不消滅
(B)	✗	§835 II：未定期限而有地租者，拋棄時須**1年前通知**或支付**1年分**地租，非3年
(C)	✗	§835之1：因**土地價值之昇降**顯失公平者得請求增減，非「不可抗力妨礙」
(D)	✗	§836之3：此情形地上權人得**請求法院終止**，非「當然消滅」

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 地上權**不以建築物存在為必要**，建築物滅失不影響地上權
> - 地租增減事由：**土地價值昇降**（§835之1），非不可抗力

十一、114年 第26題

依現行民法規定，下列關於地上權之敘述，何者正確？

(A) 在他人土地上種植竹木而使用其土地者，得設定普通地上權
(B) 普通地上權不得約定超過30年，超過者縮短為30年
(C) 普通地上權人就土地之使用收益有約定使用方法者，關於該方法之約定，非經登記，不得對抗第三人
(D) 區分地上權人與其設定之土地上下有使用、收益權利之人，約定相互間使用收益之限制時，如未得土地所有人同意者，該約定無效

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	修正後§832已將「竹木」刪除，種植竹木應設定**農育權**（§850之1）
(B)	✗	民法無地上權**最長期間**之限制，超過30年亦有效
(C)	☑	§836之1：使用方法之約定，**非經登記不得對抗第三人**
(D)	✗	§841之4：未經土地所有人同意→使用收益權消滅時土地所有人**不受拘束**，非「約定無效」

[!NOTE]
重點整理

- 竹木種植→**農育權**（§850之1），非地上權
- 地上權**無最長存續期間**限制

貳、不動產役權與典權

十二、109年 第32題

甲將其自有之土地一宗設定普通抵押權於乙，以擔保新臺幣600萬元債務之清償。其後，甲又將該土地設定景觀不動產役權於丙。下列敘述，何者正確？

(A) 甲設定景觀不動產役權，未先徵得乙之同意，故為無效
(B) 依物權之排他效力，景觀不動產役權之設定為無效
(C) 景觀不動產役權須不致影響乙之擔保債權之優先受償者，始得設定
(D) 普通抵押權與景觀不動產役權可在同一土地上，同時存在

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	不動產役權之設定不以抵押權人同意為必要。§866僅規定如有影響得聲請除去，設定行為**非無效**
(B)	✗	抵押權（擔保物權）與不動產役權（用益物權）性質不同，**得並存**
(C)	✗	設定行為不以「不影響抵押權」為要件，有影響時抵押權人得依§866除去
(D)	☑	用益物權與擔保物權性質不同，**可在同一土地上同時併存**

[!NOTE]
重點整理

- **用益物權**與**擔保物權**得並存，不因排他效力而無效
- §866：後設定物權有影響時，抵押權人得聲請法院**除去**

十三、113年 第33題

甲名下有A地及A地上之B屋，甲於民國113年2月僅以A地設定典權於乙，詎B屋於同年7月因豪雨土石流致全部滅失。下列敘述，何者正確？

(A) 甲乙間原本推定之租賃關係，於B屋滅失後歸於消滅
(B) 甲乙間原本視為已有地上權之設定，於B屋滅失後歸於消滅
(C) B屋因土石流而滅失後，乙之典權即歸於消滅
(D) 甲乙間原本視為已有地上權之設定，於B屋滅失後並未消滅

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§924：僅以**土地**設定典權→推定典權人與房屋所有人間有**租賃關係**。B屋滅失後租賃關係消滅
(B)	✗	§924規定為推定**租賃關係**，非「視為有地上權設定」
(C)	✗	典權標的為**A地**，B屋非典權標的，B屋滅失不影響典權

(D) ✗ 前提有誤，本題適用§924推定租賃，非地上權

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - §924：僅以**土地**設定典權→推定有**租賃關係**
> - §876：**強制執行拍賣**→視為有**地上權**設定
> - 二者之區辨為重要考點

十四、114年 第30題

甲有登記其名下之A地及A地上之B屋，甲僅以B屋設定典權於乙，約定期限20年，並附有到期不贖即作絕賣之條款，但該條款未經登記。嗣後，甲將A地讓售於丙，並完成所有權移轉登記。甲於典期屆滿後，不以原典價回贖。下列敘述，何者錯誤？

(A) 甲於典期屆滿後，不以原典價回贖，乙不負清算義務，即取得B屋所有權
(B) 甲於典期屆滿後，不以原典價回贖，乙、丙間推定有租賃關係
(C) 甲於典期屆滿後，不以原典價回贖，縱使絕賣條款未經登記，乙仍取得B屋所有權
(D) 甲於典期屆滿後，不以原典價回贖，丙訴請乙拆除B屋返還土地，並無理由

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§913 I：典期滿15年以上得附絕賣條款。§923：出典人不回贖→典權人取得典物所有權，**不負清算義務**
(B)	✗	§924適用於以**土地**設定典權之情形。本題以**B屋**設定典權，§924**不適用**。乙取得B屋後，乙與丙間應依§425之1推定租賃
(C)	☑	絕賣條款之效力不以登記為要件，出典人不回贖時典權人即取得所有權
(D)	☑	乙取得B屋後，依§425之1推定乙丙間有租賃關係，丙不得請求拆屋還地

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **絕賣條款**（§913 I）：典期滿**15年**以上始得附加
> - §924僅適用於以**土地**設定典權；以**房屋**設定典權時不適用§924
> - §425之1：土地與房屋異其主時→推定有**租賃關係**

參、抵押權（效力範圍、從屬性、不可分性、次序、流押約款、實行）

十五、108年 第2題

土地所有權人甲，將其土地租與乙經營果園，乙在果園上種植水果。爾後甲因需錢，將該土地設定抵押權給丙。下列敘述，何者正確？

(A) 果園上的水果屬於天然孳息，由土地所有人原始取得所有權
(B) 果園上的水果屬於天然孳息，但因土地已經出租給乙經營果園，應由乙取得採割後水果之所有權
(C) 果園上設有抵押權，抵押權之效力及於天然孳息，應由抵押權人優先於承租人取得天然孳息之所有權
(D) 抵押權人若認為乙對果園之經營影響其抵押權之實行時，抵押權人聲請法院拍賣時，得聲請法院除去乙的承租權

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	依§70 I：有收取天然孳息權利之人，按其權利存續期間取得之。乙為承租人有收取權
(B)	☑	乙為承租人，有用益權，依§70 I取得天然孳息
(C)	✗	§863：抵押物**扣押後**分離之天然孳息始為抵押權效力所及，扣押前孳息歸有收取權之人
(D)	✗	§866：抵押權設定**後**之租賃始得除去。乙之租賃在抵押權**前**即存在，丙不得聲請除去

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 抵押權效力及於天然孳息：限**扣押後**始及於（§863）
> - §866：僅**後設定**之租賃始得除去

十六、108年 第32題

甲向丙舉債，徵得乙之同意，以甲、乙共有之土地一筆，為丙設定普通抵押權，後來甲、乙將該筆土地分割為二筆，分別取得其中一筆之單獨所有權。下列敘述，何者正確？

(A) 甲、乙共有之土地所設定之普通抵押權，為共同抵押權
(B) 丙就乙分得之土地實行抵押權時，乙不得抗辯應拍賣甲分得的部分
(C) 基於抵押權之從屬性，丙之抵押權存在於甲、乙分割所取得之二筆土地
(D) 丙聲請拍賣甲分得之部分時，法院得將乙分得部分併付拍賣

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	原僅**一筆**土地，非數不動產，不構成共同抵押（§875）
(B)	☑	§868：抵押權之**不可分性**，抵押物分割後抵押權不受影響，丙得就任一筆實行
(C)	✗	抵押權及於分割後兩筆，係基於**不可分性**（§868），非「從屬性」
(D)	✗	併付拍賣（§877）係指土地上建築物，非分割後之另一筆土地

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **不可分性**（§868）：抵押物分割後，抵押權**不受影響**，及於全部
> - **從屬性**：抵押權隨主債權存在、移轉、消滅

十七、108年 第33題

下列何者無庸辦理登記，即得為抵押權所擔保債權之範圍？

(A) 原債權
(B) 約定利息
(C) 違約金
(D) 遲延利息

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	須登記	原債權為擔保核心，須於設定登記中載明
(B)	須登記	約定利息須經登記始為擔保範圍
(C)	須登記	違約金須經登記始為擔保範圍
(D)	☑	§861 II但書：**遲延利息**無須登記即為抵押權效力所及（為法定效果§233）

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 抵押權擔保範圍（§861）：原債權、利息、遲延利息、違約金、實行費用
> - **免登記**者：**遲延利息**

十八、108年 第34題

甲將其所有市值新臺幣（下同）2000萬元之A地，設定普通抵押權予乙，以擔保乙對甲之1000萬元的消費借貸債權，並約定於債權已屆清償期而未清償時，A地之所有權移屬於乙，該約定業經登記。甲嗣將該地讓售予丙，已辦畢所有權移轉登記。其後，甲未依約如期對乙清償債務。下列敘述，何者正確？

(A) 乙仍得請求甲為A地所有權之移轉，且不負有清算義務
(B) 乙得聲請法院拍賣丙之A地，就其賣得價金於擔保債權範圍內優先受償
(C) 甲、乙間之流押約款，因未約定清算義務，縱經登記，亦不得對抗丙
(D) 丙在A地所有權移轉於乙前，不得清償乙對甲之消費借貸債權，以消滅該抵押權

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§873之1 II：取得所有權前負有**清算義務**，選項稱「不負清算義務」錯誤
(B)	☑	流押約款不妨礙抵押權人依一般方法實行。依追及效力，乙得聲請**拍賣丙之A地**優先受償
(C)	✗	流押約款已經登記即有物權效力，得對抗第三人。清算義務為法律規定之當然效果
(D)	✗	§879：抵押物受讓人丙**得代為清償**以消滅抵押權

[!NOTE]
重點整理

- **流押約款**（§873之1）：須經登記、負清算義務、不妨礙其他實行方式
- 抵押物受讓人得**代為清償**（§879）

十九、108年 第35題

甲將自己所有A地向乙銀行設定抵押權以擔保借款，嗣後甲又將A地出租予丙，並設定20年期限之地上權予丙。丙則在A地上興建B屋，且將A地一部分出借予丁設置停車場。在地上權存續期間內，甲因還款期限屆至無力償還，遭乙銀行實行抵押權查封拍賣A地。下列敘述，何者錯誤？

(A) 拍賣A地時，若受該地上權影響者，法院得除去地上權後拍賣之
(B) 拍賣A地時，若受該租約影響者，法院得終止該租賃關係後拍賣之
(C) A地上之B屋屬丙所有，雖有必要，仍不得辦理併付拍賣，以免侵害丙之所有權
(D) 丁借用A地設置停車場，若影響抵押權實行，法院得終止該使用借貸關係後拍賣之

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§866 I：後設定之不動產物權有影響者，得聲請法院**除去**
(B)	☑	§866 II：後成立之租賃有影響者，得**終止**
(C)	✗	§877 I：抵押權設定後於土地上營造之建築物，抵押權人得聲請**併付拍賣**（但對建築物賣得價金無優先受償權）
(D)	☑	§866 III：後成立之使用借貸有影響者，得**終止**

[!NOTE]
重點整理

- §866後設定權利之處理：物權→**除去**；租賃/借貸→**終止**
- §877**併付拍賣**：後營造之建築物得併付拍賣，但對其賣得價金**無優先受償權**

二十、108年 第36題

下列何種權利，得為抵押權之標的物？

(A) 債權
(B) 不動產役權
(C) 典權
(D) 租賃權

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	債權為**權利質權**之標的（§900），不得為抵押權標的
(B)	✗	不動產役權具**從屬性**，不得與需役地分離而設定抵押（§853）
(C)	☑	§882：**典權**得為抵押權之標的
(D)	✗	租賃權為債權，不得為抵押權標的

[!NOTE]
重點整理

- 得為抵押權標的：不動產（§860）、**典權**（§882）、**地上權**（§838）
- 不得為抵押權標的：債權、不動產役權、租賃權

二十一、109年 第29題

甲為擔保對乙之新臺幣（以下同）800萬元欠債，將自有價值950萬元之土地設定普通抵押權於乙，雙方約定債務屆清償期，甲若不能清償時，抵押土地之所有權即歸屬於乙所有。債務屆清償期，甲未能清償債務。下列敘述，何者正確？

(A) 甲、乙間之流抵約款違反禁止規定，無效
(B) 甲、乙間之流抵約款未經登記，無效
(C) 甲之土地所有權不待移轉登記，因流抵約款之成就，即歸屬乙所有
(D) 甲之土地所有權應經移轉登記乙後，始成為乙所有

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	現行法已**不再禁止**流押約款（§873之1），經登記即生效力
(B)	✗	未經登記為**不生效力**，非「無效」。且本題未述明是否已登記
(C)	✗	§758 I：不動產物權非經**登記**不生效力，仍須移轉登記
(D)	☑	依§758 I：不動產物權取得須經**移轉登記**始生效力

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 現行法允許流押約款（§873之1），須經**登記**
> - 流押約款成就後仍須經**移轉登記**始取得所有權

二十二、109年 第30題

債務人甲就其所有房地，分別為其債權人乙、丙、丁設定第一、二、三次序，依次為新臺幣（以下同）200萬元、160萬元、120萬元之普通抵押權，若乙將其第一次序之優先受償利益拋棄予丁，甲之房地拍賣所得價金為300萬元。下列敘述，何者正確？

(A) 丁可受分配之金額為120萬元
(B) 丙可受分配之金額為160萬元
(C) 乙可受分配之金額為135萬元
(D) 丁不足受償之金額為45萬元

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	乙**拋棄**優先受償利益予丁，乙與丁間不再有優先順序→按比例分配，丁得75萬非120萬
(B)	✗	中間次序丙**不受影響**（§870之1 II但書），丙維持原分配100萬元，非160萬
(C)	✗	乙得125萬元，非135萬
(D)	☑	計算：丙不受影響固定100萬。剩餘200萬由乙(200)丁(120)按比例分配→乙125萬、丁75萬。丁不足120-75=**45萬**

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **次序拋棄**（§870之1 I③）：拋棄者與受讓者間不再有優先順序，按**債權額比例**分配
> - **中間次序不受影響**（§870之1 II但書）：中間次序抵押權人之分配維持不變
> - 計算步驟：①固定中間次序分配 ②剩餘由拋棄者與受讓者按比例分

二十三、109年 第33題

下列何者並非普通抵押權之效力所及？

(A) 附加於抵押建築物而不具獨立性之部分
(B) 抵押物滅失之殘餘物
(C) 抵押物扣押後抵押人就抵押物得收取之法定孳息
(D) 第三人於抵押權設定前，就抵押物之從物取得之權利

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)		為效力所及 §862 I：附加於抵押物而不具獨立性之部分，為抵押權效力所及
(B)		為效力所及 殘餘物仍為抵押物之一部分，為抵押權效力所及
(C)		為效力所及 §863：**扣押後**之法定孳息為抵押權效力所及
(D)	☑	§862 II但書：第三人於抵押權設定前就從物取得之權利，**不受影響**，非抵押權效力所及

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 抵押權效力範圍：附加物（§862 I）、從物（§862 II）、扣押後之孳息（§863）
> - 但**設定前第三人就從物取得之權利**不受影響（§862 II但書）

二十四、110年 第23題

甲向乙承租A果園，約定租期20年，自西元（下同）2002年1月1日至2021年12月31日止，年租金新臺幣（下同）8萬元，租約經公證。甲承租果園後，開始於A果園種植果樹，2006年後果園之果樹開始可以採收水果。2009年乙因資金問題，向B銀行借款500萬元，並以A果園提供擔保設定普通抵押權，乙應在2017年12月31日返還500萬元借款，屆期乙無力償還，B銀行實行抵押權，並於2018年1月15日查封A果園。乙於2017年10月31日又將A果園賣給丙，並於2017年11月3日辦理移轉登記給丙。下列敘述，何者錯誤？

(A) 依民法第425條第1項規定，丙因買賣不破租賃原則，成為出租人
(B) B銀行將查封情事通知甲後，得向甲主張查封A果園後之租金
(C) 從2018年起，B銀行得向甲主張A果園之天然孳息收取權，甲不得拒絕，直到乙付清借款為止
(D) 甲於查封前，由A果園所收取之天然孳息，不在抵押權之效力範圍內

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	甲之租約在抵押權設定前即存在，丙買受後依§425買賣不破租賃，丙為出租人
(B)	☑	§863：查封後之法定孳息（租金）為抵押權效力所及，B銀行得主張
(C)	✗	B銀行對**天然孳息**之收取權，限於**扣押後**。甲為先於抵押權之承租人，有收取天然孳息之權利（§70 I），B銀行不得逕向甲主張收取權
(D)	☑	查封前所收取之天然孳息，不在抵押權效力範圍內（§863反面解釋）

[!NOTE]
重點整理

- 抵押權效力及於孳息之時點：**扣押後**（§863）
- 先於抵押權之承租人有天然孳息收取權

二十五、110年 第28題

甲為擔保對乙之新臺幣（下同）600萬元債務，將自有200坪A地，設定普通抵押權於乙。嗣後，乙將上述600萬元債權中之200萬元讓與丙，並即通知甲。下列敘述，何者正確？

(A) 依抵押權之不可分性，丙取得A地200萬元之抵押權，依抵押權之從屬性，得對A地全部行使抵押權
(B) 依抵押權之從屬性，丙取得A地200萬元之抵押權，依抵押權之不可分性，得對A地全部行使抵押權
(C) 依抵押權之不可分性，丙取得A地200萬元之抵押權，亦得對A地全部行使抵押權
(D) 依抵押權之從屬性，丙取得A地200萬元之抵押權，亦得對A地全部行使抵押權

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	丙取得抵押權係因**從屬性**（隨債權移轉），非不可分性
(B)	☑	依**從屬性**→丙隨債權讓與取得200萬元抵押權；依**不可分性**→得對A地**全部**行使
(C)	✗	取得抵押權之原因錯誤
(D)	✗	得對A地全部行使之原因應為**不可分性**，非從屬性

[!NOTE]
重點整理

- **從屬性**：抵押權隨**債權讓與**而移轉→丙取得抵押權
- **不可分性**：債權未全部清償前→得對抵押物**全部**行使

二十六、110年 第29題

抵押權人於聲請拍賣抵押物之情形，得於必要時，聲請併付拍賣抵押物以外之標的。下列敘述，何者正確？

(A) 土地所有人甲先為乙設定有效期限90年之普通地上權，乙並於該筆土地上建有別墅一棟。其後，甲又提供該筆土地為丙設定普通抵押權，則丙於強制執行程序中，得聲請法院將該別墅與土地併付拍賣
(B) 土地所有人甲於土地上建有房屋一棟以供自住，其後僅提供土地為乙設定普通抵押權，則乙於強制執行程序中，得聲請將該房屋併付拍賣，惟對於房屋之賣得價金，無優先受償權
(C) 土地所有人甲先為乙設定普通抵押權，其後再以該地為丙設定有效期限90年之普通地上權，丙並於該筆土地上建有別墅一棟。抵押權人乙實行抵押權時如受有影響，得請求法院除去該地上權，就丙所有之別墅得主張併付拍賣
(D) 土地所有人甲於土地上建有房屋一棟以供自住，其後僅提供土地為乙設定普通抵押權，為實行抵押權，當事人約定由抵押權人承受抵押物之所有權時，為避免法律關係複雜，乙得主張連同承受土地上房屋之所有權

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	地上權在抵押權**前**設定，建築物為地上權人所有，丙不得聲請併付拍賣
(B)	✗	房屋在抵押權**前**即已存在（甲自建），§877限於抵押權設定**後**營造之建築物
(C)	☑	地上權在抵押權**後**設定，乙得依§866除去地上權，依§877聲請**併付拍賣**別墅
(D)	✗	§877適用於**拍賣**之情形，當事人約定承受時不在規範範圍

[!NOTE]
重點整理

- §877併付拍賣：限於抵押權設定**後**營造之建築物
- 抵押權設定**前**已存之建築物，不適用§877

二十七、110年 第30題

甲將其A地設定普通抵押權於乙，擔保自己對乙新臺幣500萬元之債務，乙將該債權讓與丙，並通知甲；若乙、丙雙方為債權讓與時，疏未提及抵押權，亦未為抵押權之移轉登記，則在乙讓與債權於丙之後，下列敘述何者正確？

(A) 抵押權歸屬於乙
(B) 抵押權歸屬於丙
(C) 抵押權因混同而消滅
(D) 抵押權因無所附麗而消滅

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	抵押權具**從屬性**，隨主債權移轉而移轉，乙已無債權即無抵押權
(B)	☑	§295 I：讓與債權時，該債權之擔保及其他從屬之權利，隨同移轉。抵押權當然隨債權移轉歸**丙，不以另行約定或登記為必要**
(C)	✗	無混同之事由
(D)	✗	抵押權隨債權移轉而存續，非無所附麗

[!NOTE]
重點整理

- 抵押權因**從屬性**隨債權讓與當然移轉（§295 I），不以另行約定或移轉登記為必要

二十八、110年 第31題

債務人甲在其土地上依序為其債權人乙、丙、丁設定第一、二、三次序之普通抵押權，分別擔保新臺幣（下同）200萬元、150萬元、120萬元之債權。乙將其第一次序之優先受償利益讓與丁，甲之土地拍賣所得價金為300萬元。下列敘述，何者正確？

(A) 丙可受分配之金額為150萬元
(B) 乙可受分配之金額為120萬元
(C) 丁可受分配之金額為200萬元
(D) 乙可受分配之金額為80萬元

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	丙（中間次序）不受影響，維持原分配100萬元（300-200=100），非150萬
(B)	✗	乙得80萬元，非120萬
(C)	✗	丁代入乙之第一序以其120萬為限受償，非200萬
(D)	☑	計算：丙不受影響固定100萬。丁**讓與**取代乙第一順位取min(120,200)=120萬。乙取300-100-120=**80萬**

[!NOTE]
重點整理

- **次序讓與**（§870之1 I①②）vs**次序拋棄**：
  - **讓與**：受讓人**完全取代**讓與人之優先地位→受讓人先取，讓與人取剩餘
  - **拋棄**：二者間無優先順序→按**債權額比例**分配
- 中間次序均**不受影響**

二十九、111年 第2題

乙、丙共同貸與新臺幣（下同）200萬元予甲，甲並以自有之土地一筆，設定普通抵押權擔保該200萬元債權。下列敘述，何者正確？

(A) 基於抵押權之從屬性，乙、丙分割債權後，乙、丙之債權均不受抵押權之擔保
(B) 乙、丙讓與債權之一部予丁後，丁取得之債權不受抵押權之擔保
(C) 甲之土地如有部分被徵收，乙、丙就未被徵收之部分，亦無抵押權
(D) 乙、丙之抵押權不適用共同抵押權規定

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	債權分割後，依**從屬性**各部分仍受抵押權擔保；依**不可分性**各得就抵押物全部行使
(B)	✗	依從屬性，讓與債權之一部時抵押權隨同移轉，丁之債權仍受擔保
(C)	✗	依不可分性（§868），抵押物部分滅失（徵收），抵押權仍及於**剩餘全部**
(D)	☑	共同抵押（§875）指以**數不動產**擔保同一債權。本題僅**一筆**土地，不適用共同抵押

[!NOTE]
重點整理

- **共同抵押**（§875）：以**數不動產**擔保同一債權
- 一筆土地擔保→非共同抵押

三十、112年 第27題

甲為A地所有人，A地係空地，為擔保借款而設定普通抵押權於乙，嗣於抵押權人乙聲請法院拍賣A地時，因A地上有B屋存在而致拍賣價格低落。下列有關抵押權存續中發生之情事，何者乙不得聲請就該B屋併付拍賣？

(A) 甲在A地上建築B屋，隨即將A地與B屋出賣並移轉所有權登記於丙
(B) 甲將A地設定普通地上權於丙，丙則在A地上建築B屋，且乙依民法第866條規定已由法院除去該地上權者
(C) 無權占有人丙在A地建築B屋
(D) 甲將A地轉賣並移轉所有權登記於丙，丙在A地上建築B屋

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	得併付拍賣	甲（抵押人）在土地上建築B屋→§877適用；雖已讓與丙，B屋仍為抵押權設定後營造
(B)	得併付拍賣	地上權已被除去，B屋為設定後營造，§877適用
(C)	☑	**無權占有人**丙所建B屋，非§877所指「土地所有人」營造之建築物，乙**不得**併付拍賣
(D)	得併付拍賣	丙為A地受讓人，在抵押權設定後建屋，§877仍適用

[!NOTE]
重點整理

- §877併付拍賣之主體：**土地所有人**（含受讓人），不含**無權占有人**

三十一、112年 第29題

甲乃A地所有人。A地市價新臺幣（下同）2億元。甲將A地設定普通抵押權於乙，用以擔保對乙所負1億元借款債務，借款期間一年。甲與乙並約定：甲若屆期後一年內，未全部清償1億元借款債務，則由乙取得A地所有權。這項約定並經登記在案。甲其後出賣A地，並移轉A地所有權登記於丙。甲於屆期後之一年間僅返還借款5千萬元於乙。下列敘述，何者正確？

(A) 乙得請求丙移轉抵押之A地所有權於自己
(B) 乙得請求甲移轉抵押之A地所有權於自己
(C) 乙得請求塗銷丙為A地所有人之登記
(D) 乙得主張甲與丙間之A地買賣無效

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	流押約款經登記，有物權效力（追及效力）。甲未全部清償，乙得依§873之1請求取得A地所有權，A地雖已移轉於丙，乙仍得對丙主張（但負清算義務）
(B)	✗	A地已非甲所有，無法請求甲移轉
(C)	✗	乙應向丙請求移轉（非塗銷）
(D)	✗	甲丙之A地買賣有效，不因流押約款而無效

[!NOTE]
重點整理

- 流押約款經登記有**追及效力**，得對抗抵押物受讓人

三十二、113年 第26題

下列關於擔保物權之敘述，何者錯誤？

(A) 以著作財產權為質權之標的，除另有約定外，著作財產權人仍得行使其著作財產權
(B) 質權以記名股票為標的，依背書方法及交付證券於質權人者，即生設定質權之效力，無須於背書處記載表示設質或其他同義文字
(C) 若銀行預先授予客戶未來兩年內商業信用貸款額度，並由客戶提供不動產設定最高限額抵押權，縱客戶從未向銀行借款，該最高限額抵押權仍屬有效
(D) 最高限額抵押權在原債權確定前，若第三人為債務人清償債務者，最高限額抵押權亦隨同移轉於第三人

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	依著作權法§39 I，以著作財產權設質，除另有約定外，著作財產權人仍得行使
(B)	☑	記名股票以背書交付方式設定質權即生效力（公司法§908）
(C)	☑	最高限額抵押權具**獨立性**，原債權確定前縱無債權存在，抵押權仍有效
(D)	✗	§881之6：最高限額抵押權在原債權確定前**不具從屬性**，第三人清償後抵押權**不隨同移轉**

[!NOTE]
重點整理

- 最高限額抵押權原債權確定**前**→不具從屬性（§881之6）
- 最高限額抵押權原債權確定**後**→恢復從屬性，轉為普通抵押權

三十三、113年 第27題

甲乃A地所有人與A地上之B屋所有人，並登記為A地所有人與B屋所有人。B屋左側有車庫。該車庫獨立於B屋，但可由B屋直通車庫。甲於民國113年間，僅以B屋設定普通抵押權於乙，用以擔保其對乙所負新臺幣（下同）5,000萬元借款債務與因該筆借款所生之100萬元利息債務。甲屆期遲未清償5,000萬元借款及100萬元利息。下列何者不為乙之B屋抵押權之效力所及？

(A) A地
(B) B屋之車庫
(C) 100萬元利息債務
(D) 甲對乙所負之遲延利息債務

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	A地為**獨立不動產**，非B屋之從物或附加物，**不為**B屋抵押權效力所及
(B)	效力所及	車庫為B屋之**從物**（§68），依§862 II抵押權效力及於從物
(C)	效力所及	100萬元利息已登記為擔保範圍（§861）
(D)	效力所及	遲延利息**無庸登記**即為擔保範圍（§861 II但書）

[!NOTE]
重點整理

- 抵押權效力不及於與抵押物為獨立不動產之**土地**（僅設定B屋抵押時）
- **從物**為效力所及（§862 II）

三十四、113年 第29題

甲、乙、丙、丁共有市價新臺幣（下同）300萬元之A地，應有部分均等，約定A地由丙管理。嗣後，丙對甲、乙、丁表示變為以行使地上權之意思而占有，復和平、公然、繼續占有A地達20年。之後，甲因需錢孔急，各向乙、丁借款50萬元，甲並就其應有部分設定同額之第一次序普通抵押權（下同）於乙、第二次序抵押權於丁。乙死亡時，甲為乙之唯一繼承人。下列敘述，何者正確？

(A) 乙之抵押權因混同而消滅，丁則遞升為第一次序抵押權人
(B) 丙得請求登記為A地之地上權人
(C) 甲得僅以其應有部分已達半數為由，主張A地由其管理
(D) 甲應按其對於乙所負債務數額，由甲之應繼分內扣還

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§762但書：所有權與他物權之混同，如該他物權之存續於**所有人有法律上之利益**者（如保護第二順位丁），**不因混同而消滅**。丁不遞升
(B)	☑	丙以行使地上權之意思和平公然繼續占有共有土地達20年，依§772準用§769得請求登記為**地上權人**
(C)	✗	甲繼承乙之應有部分達1/2，但共有物管理之決定須依§820，不得僅以應有部分過半即自行管理
(D)	✗	§1172扣還規定限於繼承人對被繼承人負有**債務**之情形。甲對乙負有借款債務，因混同而消滅，不適用扣還

[!NOTE]
重點整理

- **混同之例外**（§762但書）：存在第二順位抵押權時，第一順位**不因混同消滅**
- 共有人得對共有土地時效取得地上權

三十五、114年 第29題

甲將其土地設定普通抵押權於乙，嗣後甲將該土地設定普通地上權於丙建築房屋。屆期甲未清償債務，乙實行抵押權而無人應買。關於丙房屋之處置，下列敘述，何者正確？

(A) 甲非經抵押權人乙之同意，不得設定地上權於丙建築房屋，故乙得請求丙拆屋還地
(B) 因可歸責於甲之事由致土地價值減少時，乙得因此主張實行抵押權，拍賣抵押物
(C) 乙於必要時，得聲請法院將房屋與土地併付拍賣，但對房屋賣得價金不得主張優先受清償
(D) 乙得主張基於物權優先效力，先設定之抵押權效力及於地上權及地上房屋，一併拍賣而優先受清償

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	地上權設定不以抵押權人同意為必要，設定行為有效（§866僅規定得除去）
(B)	✗	選項混淆了§871（抵押物價值減少）與§873（實行抵押權），且本題已在實行程序中
(C)	☑	§877：後營造之建築物得**併付拍賣**，但對房屋賣得價金**無優先受償權**
(D)	✗	抵押權效力不及於後設定之地上權及地上建築物，無「一併拍賣優先受清償」之效力

[!NOTE]
重點整理

- §877：併付拍賣→得拍賣建築物，但對其價金**無優先受償權**

肆、最高限額抵押權

三十六、109年 第31題

甲以自己所有之房屋，在新臺幣（以下同）1000萬元範圍內，為乙設定最高限額抵押權，並委請丙擔任保證人，向乙借500萬元。於原債權確定前，丙代甲向乙清償500萬元。乙對甲之最高限額抵押權是否隨同移轉於丙？

(A) 丙代甲向乙清償500萬元，承受乙對甲之債權，因最高限額抵押權具有從屬性，故最高限額抵押權隨同移轉於丙
(B) 丙代甲向乙清償500萬元，承受乙對甲之債權，因最高限額抵押權於原債權確定前不具從屬性，故最高限額抵押權不隨同移轉於丙
(C) 丙代甲向乙清償500萬元，不承受乙對甲之債權，故最高限額抵押權不隨同移轉於丙
(D) 丙清償甲之債務，是履行保證債務，與最高限額抵押權無關

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	最高限額抵押權原債權確定**前不具從屬性**
(B)	☑	§881之6：原債權確定前，最高限額抵押權**不具從屬性**。丙代為清償後承受債權，但最高限額抵押權**不隨同移轉**
(C)	✗	丙為保證人代為清償後，依§749**承受**乙對甲之債權
(D)	✗	丙履行保證債務後承受債權，與最高限額抵押權有關

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 最高限額抵押權原債權確定**前→不具從屬性、不具移轉性**
> - 保證人代為清償→**承受債權**（§749），但最高限額抵押權不隨同移轉

三十七、112年 第26題

甲向乙無息借款新臺幣（下同）500萬元，並將其名下市值700萬元之A地，設定第一順位普通抵押權於乙。嗣後，甲向丙無息借款600萬元，遂就A地設定第二順位普通抵押權於丙。乙死亡時，甲為乙之唯一繼承人。下列敘述，何者正確？

(A) 第一順位抵押權為甲之利益，仍為存續
(B) A地之所有權與第一順位抵押權均歸屬於甲，甲之A地所有權因混同而消滅
(C) 丙得受完全之清償
(D) 丙從第二順位抵押權人，升進為第一順位抵押權人

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§762但書：所有權與他物權混同，如存續於所有人有**法律上利益**者不消滅。第一順位抵押權存續可保護甲免於丙升進為第一順位，故**仍為存續**
(B)	✗	所有權不因混同而消滅，消滅的是他物權（但本題依例外保留）
(C)	✗	丙仍為第二順位，不因第一順位混同而升進
(D)	✗	§762但書之例外使第一順位不消滅，丙**不會升進**

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **混同例外**（§762但書）：有法律上利益者（如後順位抵押權存在），他物權**不因混同消滅**

伍、質權與留置權

三十八、111年 第4題

甲將自己所有價值新臺幣（下同）100萬元之A車出租於乙，尚未交付前，因急需用錢又將A車設質於丙，並移轉占有，借得20萬元。其後甲與知情之丁訂立買賣契約，雙方約定A車價金10萬元。下列敘述，何者正確？

(A) 甲對A車，向乙、丙、丁所為之各法律行為，皆完全有效
(B) 甲將A車為丙設定質權，應屬無效
(C) 乙得對丙主張丙自甲取得A車之質權不得對抗自己
(D) 丁自甲買得A車後，得請求乙將A車返還自己

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	甲為A車所有人，出租、設質、買賣均為有效之法律行為。出租為債權行為有效；設質為物權行為須移轉占有（§885），已移轉故有效；買賣為債權行為有效
(B)	✗	甲為所有人，有處分權，設質有效
(C)	✗	租賃為債權，丙之質權為物權，乙不得以債權對抗物權

(D) ✗ A車在丙占有中（質權），丁無法請求返還

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 質權（§884以下）：以動產為標的，須**移轉占有**（§885）
> - 物權優先於債權

三十九、113年 第35題

甲乃A汽車所有人，乙經營貨運行。甲請求乙答應出借新臺幣（下同）10萬元於自己。乙告知：甲應以A車，作為該筆10萬元借款債務之擔保，乙始可能出借10萬元於甲。下列關於A汽車之可能擔保型態，何者錯誤？

(A) 甲將A汽車所有權讓與擔保於乙
(B) 甲得以A汽車設定抵押權於乙
(C) 甲得以A汽車設定留置權於乙
(D) 甲得以A汽車設定質權於乙

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	讓與擔保為實務承認之非典型擔保，得以移轉所有權方式擔保債務
(B)	☑	動產得依動產擔保交易法設定**動產抵押**
(C)	✗	**留置權**（§928）為**法定擔保物權**，因占有他人之動產而依法成立，**不得由當事人約定設定**
(D)	☑	動產得設定**質權**（§884），以移轉占有為要件

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **留置權**為**法定**擔保物權，不得由當事人約定設定
> - 動產擔保方式：質權（移轉占有）、動產抵押（不移轉占有）、讓與擔保

四十、114年 第27題

下列何者非屬權利質權設定之標的？

(A) 股份有限公司股票
(B) 普通抵押權所擔保之債權
(C) 清光緒年間所製造發行之大清銀幣
(D) 著作財產權

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	得為標的	§908：以有價證券為標的之權利質權
(B)	得為標的	§900：以**債權**為標的之權利質權
(C)	☑	大清銀幣為**動產**（實物），非「權利」。動產應設定**動產質權**，非權利質權
(D)	得為標的	著作財產權為無體財產權，得為權利質權之標的

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **權利質權**（§900以下）之標的：**債權**、有價證券、無體財產權等「權利」
> - **動產**（實物）非權利質權標的，應設定**動產質權**

四十一、114年 第28題

甲係經許可以受質為營業者，乙為借錢而移轉占有其首飾項鍊於甲，俾擔保甲之債權受償。乙屆期無力償債，未於取贖期間屆滿後5日內，取贖其首飾項鍊。下列敘述，何者正確？

(A) 甲不得請求乙清償債務
(B) 甲應於拍賣該首飾項鍊前通知乙
(C) 甲得就首飾項鍊行使其權利，但所擔保之債權，若未全額受償，不足清償部分之債權，仍未消滅
(D) 甲對乙負有清算義務，甲須經清算，始取得首飾項鍊之所有權

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§899之2 I：營業質權人於取贖期間屆滿後5日內未經取贖者，質權人取得質物所有權，其所擔保之債權同時消滅。債權消滅後，**不得再請求清償**
(B)	✗	§899之2規定營業質權人直接取得質物所有權，無須拍賣或通知
(C)	✗	§899之2 I：債權因取得質物所有權而**同時消滅**，不足部分亦消滅
(D)	✗	營業質權人取得所有權**不負清算義務**，與流押約款不同

[!NOTE]
重點整理

- **營業質權**（§899之2）：取贖期屆滿+5日未取贖→質權人取得質物**所有權**，債權**同時消滅**
- 不足清償部分亦消滅、不負清算義務

陸、讓與擔保

四十二、110年 第33題

甲將其所有市值新臺幣（下同）1000萬元之A地移轉於乙，以擔保乙對甲之1500萬借款債權。惟因擔保不足，甲復請其友人丙提供市值800萬元之B地，擔保乙對甲之借款債權，並交付B地所有權狀於乙。嗣後，甲未依約對乙清償債務。下列敘述，何者正確？

(A) 甲乙間所為之擔保行為，實務上認為係屬無效
(B) 甲未對乙清償債務，乙應取得甲之同意，始取得A地所有權
(C) 丙交付B地所有權狀於乙，實務上認為存在丙同意係就B地設定抵押權之意思
(D) 依共同抵押之法理，乙如同時拍賣或變賣A、B兩地，乙應先就B地賣得之價金受償

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	實務上承認**讓與擔保**之效力，甲乙間移轉A地所有權以擔保債務，有效
(B)	✗	A地已移轉登記於乙，乙已為A地登記所有人。但乙應受讓與擔保之內部約束，負有**清算義務**
(C)	☑	實務見解認為交付所有權狀之行為，可認定丙有同意就B地**設定抵押權**之意思（最高法院判例）
(D)	✗	A地係讓與擔保、B地視為設定抵押權，性質不同，不生共同抵押之法理適用

[!NOTE]
重點整理

- **讓與擔保**：實務承認其效力，為非典型擔保
- 交付所有權狀→可認定有設定**抵押權**之意思

四十三、112年 第34題

甲將其所有某公司發行之記名股票交付於乙，甲並於股票過戶申請書上之出讓人欄用印，交由乙對外洽談讓售事宜。惟乙嗣後持該股票作為其向丙借款之擔保，乙、丙為設定讓與擔保之約定。丙基於上開約定信賴乙有讓與該股票以供擔保之權利，而善意且無重大過失受讓該股票之占有。下列敘述，何者正確？

(A) 甲將其股票交由乙對外洽談讓與事宜，乙係間接占有該股票
(B) 丙得善意取得該股票
(C) 乙、丙間關於讓與擔保之約定，因違反物權法定原則而無效
(D) 甲訴請丙返還該股票，係屬有理

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	乙持有股票為**直接占有**（占有輔助人或受託人），非間接占有
(B)	☑	丙善意且無重大過失受讓股票占有，得依§801、§948**善意取得**

(C) ✗ 讓與擔保雖非民法明文規定之擔保物權，但實務承認其效力，**不違反物權法定**

(D) ✗ 丙已善意取得，甲不得請求返還

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 讓與擔保**不違反物權法定原則**，實務承認有效
> - 善意第三人得善意取得讓與擔保之標的

體系歸納

一、出題趨勢分析

主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
地上權	1	3	1	2	0	1	3	11
不動產役權與典權	0	1	0	0	0	1	1	3
抵押權	6	3	5	1	2	3	1	21
最高限額抵押權	0	1	0	0	1	0	0	2
質權與留置權	0	0	0	1	0	1	2	4
讓與擔保	0	0	1	0	1	0	0	2
合計	**7**	**8**	**7**	**4**	**4**	**6**	**7**	**43**

二、高頻考點摘要

考點	出題數	核心條文	關鍵字
抵押權效力範圍（從物、孳息、併付拍賣）	8	§862、§863、§877	扣押後、併付拍賣、從物
地上權拋棄與消滅	5	§835、§835之1、§836之3	1年分地租、抵押權人同意
流押約款	4	§873之1	登記、清算義務、移轉登記
抵押權次序處分（讓與/拋棄）	3	§870之1	中間次序不受影響
時效取得地上權	4	§772準用§769	行使地上權意思、登記請求權
法定地上權	2	§876	強制執行拍賣、同屬一人
抵押權從屬性與不可分性	4	§868、§295	債權讓與、抵押物分割
最高限額抵押權不具從屬性	2	§881之6	原債權確定前
典權（§924推定租賃、絕賣）	2	§924、§923	土地設定典權、絕賣條款

三、關鍵區辨整理

比較項目	**次序「讓與」**	**次序「拋棄」**
法條	§870之1 I①②	§870之1 I③
效果	受讓人**取代**讓與人之優先地位	二者間**無優先順序**差異
分配方式	受讓人先取→讓與人取剩餘	按**債權額比例**分配
中間次序	不受影響	不受影響

比較項目	**§876 法定地上權**	**§425之1 推定租賃**	**§924 推定租賃**
原因	**強制執行拍賣**	**法律行為讓與**	僅以**土地**設定**典權**
效果	視為有**地上權**設定	**推定**有租賃關係	**推定**有租賃關係
性質	物權	債權	債權

比較項目	**普通抵押權**	**最高限額抵押權**
從屬性	**有**（隨債權成立、移轉、消滅）	原債權確定**前無**，確定**後有**
擔保範圍	特定債權	一定範圍內不特定債權
獨立性	無	有（縱無債權，抵押權仍有效）

比較項目	**質權**	**留置權**
成立方式	**約定**設定	**法定**成立（§928）
占有要件	須**移轉占有**	因債之關係而**占有**他人動產
標的	動產或權利	動產

> 本文件整理自 108-114 年司律一試民法考古題，共 43 題，涵蓋用益物權與擔保物權之核心考點。